

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3174/2538

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
นาย อุดลย์ บุญด้วยลาน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 74

ป.วิ.อ. มาตรา 218

การที่ศาลชั้นต้นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด
จนกว่าจะอายุครบ18ปีไม่เป็นการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา18แต่
เป็นวิธีการสำหรับเด็กตามมาตรา74(5)ที่เบากว่าการลงโทษจำคุกเมื่อศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนจึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา218

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย บุกรุก เข้า ไป ใน บ้านพัก ของ ผู้เสียหาย แล้วกระทำ
อนาจาร กอดปล้ำ จูบ ปาก ผู้เสียหาย และ พยายาม ถอด ดึง กางเกงชั้น นอก กับ
ชั้น ใน ของ ผู้เสียหาย ออก โดย ใช้ มือ บีบ คอ และ ชกต่อย บริเวณหน้าท้อง ของ
ผู้เสียหาย หลาย ครั้ง เป็นเหตุ ให้ ผู้เสียหาย ได้รับ อันตรายแก่ กาย ขอให้ ลงโทษ
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 295, 364และ 365

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 295, 364, 365(1) ขณะ กระทำผิด จำเลย อายุ ไม่เกิน สิบ เจ็ด ปี ยัง ไม่สมควร พิพากษา ลงโทษ แต่ เห็นควร ให้ ใช้ วิธีการ สำหรับ เด็กแก่ จำเลย ตาม มาตรา 74, 75 ให้ ส่งตัว จำเลย ไป รับ การ ฝึก และ อบรมยัง สถานพินิจ และ คຸ້ມครอง เด็ก จังหวัด นครสวรรค์ จนกว่า จำเลย จะ อายุครบ 18 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา ขอให้ ศาลฎีกา ไม่ส่ง ตัว จำเลย ไป ยัง สถานพินิจ และคຸ້ມครอง เด็ก จังหวัด นครสวรรค์ โดย ขอให้ อยู่ ใน ความ ปกครอง ของ บิดา มารดา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า ที่ ศาลชั้นต้น ส่งตัว จำเลย ไปฝึกอบรม ที่ สถาน พินิจ และ คຸ້ມครอง เด็ก จังหวัด นครสวรรค์ จนกว่า จำเลยจะ อายุ ครบ 18 ปี นั้น ไม่เป็น การ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18แต่ เป็น วิธีการ สำหรับ เด็ก ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5) ที่เบากว่า การ ลงโทษ จำคุก เมื่อ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จึง ต้องห้ามคຸ້ມความ มิให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกา ของ จำเลย ที่ ขอให้ เปลี่ยนแปลง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 2 เป็น ให้ จำเลย อยู่ ใน ความ ดูแล ของ บิดา มารดา นั้นเป็น ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ให้ แต่ ถ้าจำเลย หรือ บิดา มารดา ของ จำเลย เห็นว่า พฤติการณ์ เกี่ยวกับ คำสั่ง นั้นได้ เปลี่ยนแปลง ไป ก็ ย่อม มีสิทธิ ที่ จะ ร้อง ต่อ ศาลชั้นต้น เพื่อ ขอให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข คำสั่ง หรือ สั่ง ใหม่ ได้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 วรรคท้าย "

พิพากษายก ฎีกา จำเลย

(อากร อัฐกุล-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ